

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יונתן מישרקי
ינון אזולאי
צביקה פוגל

פ/25/6335

הצעת חוק למניעת אלימות במוסדות לטיפול (תיקון – הגברת האכיפה), התשפ"ו–2025

תיקון סעיף 3 1. בחוק למניעת אלימות במוסדות לטיפול, התשע"א–2011¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3 –

(1) בסעיף קטן (א), במקום פסקה (1) יבוא :

"(1) לשם קבלת טיפול רפואי בכל אחד מהמצבים הבאים :

(א) הוא מצוי במצב חירום רפואי או בנסיבות שבהן נשקפת לו סכנה חמורה ;

(ב) ילדו מצוי במצב חירום רפואי או בנסיבות שבהן נשקפת לילדו סכנה חמורה, ובלבד שטרם מלאו לילדו 14 שנים והוא נמצא בהחזקתו הבלעדית." ;

(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) בסעיף זה, "מצב חירום רפואי" ו"סכנה חמורה" – כהגדרתם בחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996²."

הוספת סעיפים 3 א 2. אחרי סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא :

עד 3 ג

¹ ס"ח התשע"א, עמ' 1000.

² ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.

"עונשין

3א.

(א) מי שניתנה לגביו הוראת מניעת כניסה למוסד כאמור בסעיף 3, והפר את ההוראה האמורה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז–1977.³

(ב) מי שבעת שהותו במוסד, פגע או גרם נזק בזדון ושלא כדין לרכוש המוסד, או לרכוש שהוא בשימוש צוות המוסד, דינו – מאסר שלוש שנים.

3ב. עבירות מינהליות

(א) עבירות כאמור בסעיף 3א הן עבירות מינהליות כמשמעותן בחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו–1985⁴ (להלן – חוק העבירות המינהליות), והוראות החוק האמור יחולו עליהן בשינויים המחויבים.

(ב) לעבירה מינהלית כאמור בסעיף קטן (א) יהיה קנס מינהלי קצוב, כמפורט להלן:

(1) בעבירה לפי סעיף 3א(א) – 3,000 שקלים חדשים;

(2) בעבירה לפי סעיף 3א(ב) – 2,000 שקלים חדשים.

(ג) הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית כאמור בסעיף קטן (ב) שהיא עבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בסעיף קטן (ב), לפי העניין; בסעיף קטן זה, "עבירה מינהלית חוזרת" – כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות.

(ד) עבירה מינהלית לפי חוק זה לא תהווה פרט רישום פלילי.

³ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.
⁴ ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.

קביעת גורם מוסמך ג.3. (א) הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי
סמכויותיו

סעיף 3ב(ב) הוא שוטר שהוסמך לפי סעיף 5(ג1)
לחוק העבירות המינהליות, מפקח שהוסמך כאמור
בסעיף 5(א) לחוק האמור או עובד רשות מקומית
שהוסמך לפי סעיף 5(ב) לאותו חוק.

(ב) לגורם מוסמך כאמור בסעיף קטן (א) יהיו
נתונות סמכויות אלה, לעניין הטלת קנס מינהלי
לפי סעיף 8 לחוק העבירות המינהליות שיחול
בשינויים המחויבים :

(1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו
ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה
רשמית אחרת המזהה אותו ;

(2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור
לו כל מידע או מסמך הדרושים לו לשם
מילוי תפקידו."

תיקון פקודת בריאות העם, 1940⁵, בסעיף 27, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא : 3. בפקודת בריאות העם, 1940⁵, בסעיף 27, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא :

"(ז) כי מובטחים סידורי אבטחה מספקים, לרבות לעניין מספר
המאבטחים."

תחילה 4. תחילתם של סעיפים 3א, 3ב ו-3ג לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, 30 ימים
מיום פרסומו.

דבר הסבר

התיקון המוצע נועד לקדם את המאבק באלימות כלפי צוותים רפואיים וצוותי רווחה, באמצעות
הגברת האכיפה.

החוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול, התשע"א–2011 (להלן – החוק), נועד למנוע אלימות
במוסדות רפואיים ובמקומות המספקים שירותי רווחה. לשם כך, החוק מאפשר למנהל מוסד כאמור
להזהיר אדם שנהג באלימות, פיזית או מילולית כלפי איש צוות במוסד, או השחית במתכוון רכוש של
המוסד, כי לא יהיה רשאי להיכנס למוסד אם יחזור וינקוט באלימות או ישחית רכוש בתקופה של 12
החודשים שלאחר מכן. אם לאחר האזהרה ובמהלך התקופה האמורה חזר אותו אדם ונהג באלימות או

⁵ ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע)191, (א) 239.

השחית רכוש, רשאי מנהל המוסד למנוע ממנו כניסה למוסד לתקופה שאינה עולה על הקבוע בחוק, אך למעט אם כניסתו למוסד היא לשם קבלת טיפול רפואי שהוא זקוק לו, או לשם מתן שירותי רווחה אם השתכנע המנהל כי עלולה להיגרם פגיעה בצרכיו החיוניים אם לא יקבל שירותים כאמור. אולם, אין כיום סנקציה אפקטיבית למקרה שבו אותו אדם מפר את הוראת אי-הכניסה של המנהל.

לפיכך, מוצע לקבוע כי הפרה של הוראת אי-הכניסה האמורה תיחשב לעבירה פלילית שבגינה יוטל על המפר קנס. נוסף על כך, מוצע לקבוע עבירה פלילית גם לגבי השחתה מכוונת של רכוש מוסד רפואי או של רכוש של מקום בו ניתנים שירותי רווחה או של רכוש שהוא בשימוש הצוות של מוסדות כאמור, שהעובר עליה דינו מאסר שלוש שנים.

בנוסף, כדי לאפשר מענה מיידי למקרי אלימות במוסדות למתן טיפול, מוצע לקבוע כי העבירות האמורות ייחשבו לעבירות מינהליות כמשמעותן בחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, אשר ניתן להטיל בגינן קנס מינהלי במהירות וביעילות, כחלופה להליך פלילי. עוד מוצע לקבוע את גובה הקנס המינהלי הקצוב לגבי כל אחת מן העבירות המינהליות המוצעות, את זהות הגורמים המוסמכים להטיל את הקנס המינהלי ואת סמכויותיהם.

כמו כן, מוצע לצמצם את ההגדרה "הטיפול הרפואי" שלשם קבלתו יוכל אדם להיכנס למוסד הרפואי למרות הוראת מנהל המוסד למנוע את כניסתו ולקבוע כי אותו אדם יורשה להיכנס רק לשם קבלת טיפול רפואי בשעה שהוא או ילדו שטרם מלאו לו 14 שנים ונמצא בהחזקתו הבלעדית, מצוי במצב חירום רפואי או בנסיבות שבהן נשקפת לו סכנה חמורה.

לבסוף, בעוד שבבתי החולים הממשלתיים חלות הנחיות בעניין אבטחה מכוח חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1999, אין הוראה בחקיקה בנושא זה לגבי בתי חולים אחרים. לפיכך, מוצע לתקן את פקודת בריאות העם, 1940, ולאפשר למנהל תחום רישוי מוסדות במשרד הבריאות לקבוע ברישיון בית החולים הוראות הנוגעות לסידורי האבטחה מספקים, לרבות לעניין מספר המאבטחים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א בכסלו התשפ"ו (01.12.2025)